

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Crimes contra a Liberdade Pessoal (arts. 146 a 149-A do CP)

Vamos conferir os crimes contra a **LIBERDADE PESSOAL** que o Código Penal traz.

1. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Veja o que diz o Código Penal:

Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Comete o crime quem CONSTRANGER (coagir ilegalmente) ALGUÉM a NÃO FAZER o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda.

Não é qualquer constrangimento ilegal, tem que ocorrer por um dos seguintes meios:

- VIOLÊNCIA.
- GRAVE AMEAÇA.
- QUALQUER OUTRO MEIO (depois de haver reduzido a capacidade de resistência).

Agora pergunto: se o agente constranger alguém, por um desses meios, a fazer algo que a lei manda? Em outras palavras, constranger mediante violência alguém a fazer o que a lei manda? Não configura constrangimento ilegal, e sim exercício arbitrário das próprias razões.

Ressalta-se que o constrangimento ilegal é crime considerado subsidiário. Em outras palavras, ele será afastado quando representar parte de outro crime. Exemplos: estupro, extorsão.

Continuando, há CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:

Art. 146 (...)

Aumento de pena

§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.

Além disso, haverá CONCURSO MATERIAL DE CRIMES com a crime referente a violência:

Art. 146 (...)

§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.

Por fim, NÃO haverá crime nas seguintes hipóteses:

Art. 146 (...)

§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo:

I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida;

II - a coação exercida para impedir suicídio.

2. INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYING) E INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA VIRTUAL (CYBERBULLYING)

A Lei nº 14.811, de 2024 incluiu 2 crimes relacionados ao bullying, o crime de INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYING) e o crime de INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA VIRTUAL (CYBERBULLYING).

O primeiro, INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA, mais conhecido como BULLYING, configura-se como uma prática intencional e repetitiva de atos de violência, seja física ou psicológica, contra uma ou mais pessoas.

Esse comportamento pode ocorrer de forma individual ou em grupo e não exige uma motivação aparente. A legislação reconhece que esses atos podem se manifestar de várias formas, como intimidação, humilhação, discriminação ou ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais.

A pena para o crime de intimidação sistemática é de multa, caso a conduta não constitua crime mais grave. Por exemplo, se o bullying envolver violência física que cause lesão corporal, o autor poderá responder pelo crime de lesão corporal, que possui uma pena mais severa.

Intimidação sistemática (bullying)

Art. 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais:

Pena - multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

O parágrafo único do artigo aborda uma forma específica e contemporânea de bullying, o CYBERBULLYING, caracterizado pela INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA realizada em ambientes VIRTUAIS.

Isso inclui redes sociais, aplicativos, jogos on-line ou qualquer outro meio eletrônico, incluindo situações em que o conteúdo é transmitido em tempo real.

A pena para o cyberbullying é mais rigorosa: reclusão de dois a quatro anos, além de multa, se a conduta não configurar crime mais grave.

Esse tratamento diferenciado reflete o alcance e a gravidade do impacto que a prática digital pode causar, uma vez que, na internet, as mensagens podem atingir um público muito maior e permanecer acessíveis por tempo indeterminado.

Intimidação sistemática virtual (cyberbullying)

Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos on-line ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real:

Pena - reclusão, de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

3. AMEAÇA

Veja o que diz o Código Penal:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Nos termos da doutrina de Rogério Sanches consiste na promessa de causar mal injusto e grave a alguém.

Pela literalidade do artigo, só haverá crime se o mal ameaçado foi INJUSTO e GRAVE.

Só haverá crime que o agente tiver o dolo de INTIMIDAR (amedrontar) a vítima.

O crime de ameaça também é subsidiário em relação a outros crimes, como estupro, extorsão, roubo.

O crime é de ação pública condicionada à representação do ofendido.

Em 2024 o crime de ameaça passou por uma importante atualização com a INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS 1º e 2º pela Lei nº 14.994/24.

Essas alterações reforçam a proteção às mulheres e esclarecem as formas de persecução penal no caso de ameaça.

O parágrafo 1º estabelece que, se o crime de ameaça for cometido CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, a pena será aplicada em dobro.

O parágrafo 2º traz uma mudança significativa no que diz respeito à forma como o processo penal é iniciado. A regra geral para o crime de ameaça é a de que ele depende de representação da vítima, ou seja, a vítima deve manifestar formalmente o desejo de que o autor seja processado.

Essa regra continua válida, mas o parágrafo 2º excepciona os casos em que o crime de ameaça é praticado contra a mulher por razões de sua condição de sexo feminino (nos termos do parágrafo 1º). Nessa situação, o crime passa a ser de AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, ou seja, o Ministério Público poderá iniciar o processo independentemente de manifestação da vítima.

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.

§ 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo.

4. PERSEGUIÇÃO

Em 2021, acrescentou-se no Código Penal o crime de PERSEGUIÇÃO.

É a criminalização do **STALKING**.

Vamos conhecer o tipo penal:

Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

A conduta é **PERSEGUIR**.

Segundo o dicionário online Michaelis PERSEGUIR pode ser entendido como: *causar aborrecimento; importunar, incomodar;*

Importunar com súplicas, pedidos insistentes; atormentar; Aplicar violência, impor flagelo; atormentar, torturar.

O tipo penal deixa claro que essa PERSEGUIÇÃO deve ser **REITERADA**. Ou seja, um fato isolado não pode ser considerado suficiente para configurar o crime. É necessária a REITERAÇÃO (constância, insistência) na conduta.

Agora quanto ao meio utilizado para essa PERSEGUIÇÃO REITERADA, o tipo penal deixou tudo aberto: **QUALQUER MEIO**.

Ainda para configurar o crime essa PERSEGUIÇÃO REITERADA deverá estar ligada à pelo menos uma dessas situações:

- **ameaça a integridade física.**
- **ameaça a integridade psicológica.**
- **restrição da capacidade de locomoção.**
- **qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade.**
- **qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de privacidade.**

É bem amplo. Vai gerar muita discussão nos Tribunais.

Há CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, aumentada de metade se o crime é cometido:

- contra criança, adolescente ou idoso;
- contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;
- mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

Se além do referido crime, houver efetiva violência (lesão corporal, por exemplo), os dois crimes serão punidos:

Por fim, trata-se de um crime de **AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO**.

5. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER

Outro acréscimo no Código Penal em 2021 foi o crime de VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER.

Violência psicológica contra a mulher

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. (Incluído pela Lei nº 15.123, de 2025)

Esse crime é caracterizado pela prática de atos que resultem em dano emocional à mulher, interferindo em seu pleno desenvolvimento ou buscando degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

As formas pelas quais essa violência pode ser exercida incluem:

- **ameaça**
- **constrangimento**
- **humilhação**
- **manipulação**
- **isolamento**
- **chantagem**
- **ridicularização**
- **limitação do direito de ir e vir**
- **ou qualquer outro meio que prejudique sua saúde psicológica e sua capacidade de autodeterminação.**

A pena prevista para o crime é de reclusão de seis meses a dois anos, além de multa. Importante destacar que essa sanção se aplica apenas se a conduta não configurar crime mais grave.

Por exemplo, se a violência psicológica é acompanhada de lesão corporal grave, a conduta será enquadrada no crime mais severo, com pena mais elevada.

Em 2026 foi incluída uma forma qualificada do crime de ameaça, voltada especificamente ao contexto do crime organizado. Em sua essência, a conduta continua sendo a mesma já conhecida no art. 147: ameaçar alguém, por palavras, escritos, gestos ou qualquer meio simbólico, de causar um mal injusto e grave.

A diferença fundamental está no contexto em que essa ameaça é realizada, pois aqui ela deve estar vinculada à atuação de organização criminosa ou servir para viabilizar suas atividades.

O legislador reconhece que a ameaça, quando inserida na dinâmica do crime organizado, assume uma gravidade muito maior. Nessas estruturas, a intimidação não é apenas um ato isolado, mas um instrumento sistemático de controle, coerção e manutenção de poder. Assim, a pena passa a ser de reclusão de 1 a 3 anos, superior à da ameaça simples, refletindo esse maior desvalor da conduta.

Para ilustrar, imagine um integrante de facção criminosa que ameaça moradores de uma comunidade para impedir que colaborem com a polícia, ou um miliciano que intimida comerciantes para garantir o pagamento de “taxas” ilegais.

Embora a conduta, em si, seja uma ameaça, o fato de estar inserida em um contexto de organização criminosa potencializa seu impacto, pois a vítima percebe que o agente dispõe de uma estrutura capaz de concretizar o mal prometido.

Art. 147-C. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil: (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

6. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO

A forma SIMPLES é a seguinte:

Seqüestro e cárcere privado

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

Pune-se que PRIVA (pode ser total ou parcial) a liberdade de alguém, por meio de:

- SEQUESTRO – seria um gênero – com limites espaciais maiores – um ilha, um sítio.
- CÁRCERE PRIVADO – é uma espécie de sequestro – com limites espaciais menores, mais restritos, mais enclausurados – um quarto.

Deve existir a finalidade de tirar a liberdade de alguém.

É subsidiário em relação ao crime de extorsão mediante sequestro, por exemplo.

Importante apontar as formas QUALIFICADAS:

Art. 148 (...)

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

II – se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;

III – se a privação da liberdade dura mais de quinze dias.

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;

V – se o crime é praticado com fins libidinosos.

§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral: Pena - reclusão, de dois a oito anos.

O § 3º, incluído pela Lei nº 15.358/2026, criou uma forma extremamente agravada do crime de sequestro ou cárcere privado. A lei, chamada de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, foi publicada em 24 de março de 2026 e alterou diversos diplomas penais e processuais penais.

A novidade de 2026 está no tratamento mais severo quando essa privação de liberdade é praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação dessas estruturas ou para a realização das condutas previstas no art. 2º da Lei nº 15.358/2026.

Nessa hipótese, a pena deixa de ser a pena comum de reclusão de um a três anos e passa a ser de reclusão de doze a vinte anos. Trata-se, portanto, de uma resposta penal muito mais grave, voltada a situações em que o sequestro ou cárcere privado não aparece como um conflito individual isolado, mas como instrumento de domínio territorial, intimidação coletiva, controle social, imposição econômica ou enfrentamento armado ao Estado.

A lógica da alteração é clara: o legislador percebeu que, em certos contextos, a privação da liberdade da vítima não serve apenas para atingir aquela pessoa. Ela também funciona como mensagem de poder.

Quando uma facção, milícia ou grupo paramilitar sequestra um morador, um comerciante, um agente público, um motorista, um rival ou um familiar de alguém, a finalidade pode ser intimidar toda a comunidade, impor obediência, cobrar valores, impedir denúncias, controlar uma região ou dificultar a ação policial. Por isso, a lei passou a tratar essa conduta como muito mais lesiva do que o sequestro ou cárcere privado comum.

Esse art. 2º inclui, entre outras hipóteses, o uso de violência ou grave ameaça para intimidar população ou agentes públicos, impor controle ou domínio sobre áreas, impedir atuação das forças de segurança, controlar atividades econômicas mediante violência ou grave ameaça, atacar instituições prisionais, usar explosivos ou armas de fogo em crimes contra instituições financeiras e sabotar serviços públicos essenciais.

Assim, imagine que integrantes de uma milícia mantenham um comerciante preso em um imóvel da comunidade porque ele se recusou a pagar uma “taxa de segurança”. Antes da alteração, a análise poderia ficar limitada ao sequestro ou cárcere privado, eventualmente somado a outros crimes, como extorsão. Com o § 3º, se demonstrado que a privação da liberdade foi praticada no contexto da atuação da milícia e como forma de impor controle econômico local, incide a pena de doze a vinte anos.

A consequência é severa: reclusão de doze a vinte anos.

Art. 148 (...)

§ 3º Se cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil: (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

7. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

Cumpra transcrever o que diz o CP sobre o crime em questão:

FORMA SIMPLES: *Redução a condição análoga à de escravo*

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

FORMAS EQUIPARADAS: § 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENAS:

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I – contra criança ou adolescente;

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

Para fins de conhecimento, segue didática decisão do STF sobre o presente crime:

“ Para configuração do crime do art. 149 do Código Penal, não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção, bastando a submissão da vítima “a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva” ou “a condições degradantes de trabalho”, condutas alternativas previstas no tipo penal. A “escravidão moderna” é mais sutil do que a do século XIX e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas segundo a sua livre determinação. Isso também significa “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”. Não é qualquer violação dos direitos trabalhistas que configura trabalho escravo. Se a violação aos direitos do trabalho é intensa e persistente, se atinge níveis gritantes e se os trabalhadores são submetidos a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou a condições degradantes de trabalho, é possível, em tese, o enquadramento no crime do art. 149 do Código Penal, pois os trabalhadores estão recebendo o tratamento análogo ao de escravos, sendo privados de sua liberdade e de sua dignidade . Denúncia recebida pela presença dos requisitos legais” . STF, Inq 3412 AL, min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 29/03/201, Tribunal Pleno.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16

Resumo

CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL

1. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Constrangimento ilegal Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Comete o crime quem CONSTRANGER (coagir ilegalmente) ALGUÉM a NÃO FAZER o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda.

Meios :

- VIOLÊNCIA.
- GRAVE AMEAÇA.
- QUALQUER OUTRO MEIO (depois de haver reduzido a capacidade de resistência).

É crime considerado subsidiário.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:

Art. 146 (...)

Aumento de pena

§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

Art. 146 (...)

§ 2º - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência.

NÃO haverá crime nas seguintes hipóteses:

Art. 146 (...)

§ 3º - Não se compreendem na disposição deste artigo:

I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida;

II - a coação exercida para impedir suicídio.

2. INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYING) E INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA VIRTUAL (CYBERBULLYING)

Intimidação sistemática (bullying)

Art. 146-A. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais:

Pena - multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

Intimidação sistemática virtual (cyberbullying)

Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos on-line ou por qualquer outro meio ou ambiente digital, ou transmitida em tempo real:

Pena - reclusão, de 2 (dois) anos a 4 (quatro) anos, e multa, se a conduta não constituir crime mais grave.

3. AMEAÇA

Ameaça Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

O crime de ameaça também é subsidiário.

Ação penal pública condicionada à representação do ofendido.

Em 2024 foram INCLUSOS OS PARÁGRAFOS 1º e 2º:

§ 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro.

§ 2º Somente se procede mediante representação, exceto na hipótese prevista no § 1º deste artigo.

No caso do crime de ameaça for cometido CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, a pena será aplicada em dobro e passa a ser de AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.

4. PERSEGUIÇÃO

É a criminalização do **STALKING**:

Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

A conduta é **PERSEGUIR**.

O tipo penal deixa claro que essa PERSEGUIÇÃO deve ser **REITERADA**.

Ainda para configurar o crime essa PERSEGUIÇÃO REITERADA deverá estar ligada à pelo menos uma dessas situações:

- **ameaça a integridade física.**
- **ameaça a integridade psicológica.**
- **restrição da capacidade de locomoção.**
- **qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade.**
- **qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de privacidade.**

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, aumentada de metade se o crime é cometido:

- contra criança, adolescente ou idoso;
- contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código;
- mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma.

5. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER

Violência psicológica contra a mulher

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. (Incluído pela Lei nº 15.123, de 2025)

Forma qualificada do crime de ameaça, voltada especificamente ao contexto do crime organizado:

Art. 147-C. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil: (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

6. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO

FORMA SIMPLES:

Seqüestro e cárcere privado

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

FORMAS QUALIFICADAS:

Art. 148 (...)

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;

III - se a privação da liberdade dura mais de quinze dias.

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos;

V – se o crime é praticado com fins libidinosos.

§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 3º Se cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil: (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 15.358, de 2026)

7. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

FORMA SIMPLES:

Redução a condição análoga à de escravo

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

FORMAS EQUIPARADAS: § 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA:

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

I – contra criança ou adolescente;

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960